

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1522/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย เอนก ปลอดภัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 147

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยขายซากเรือที่ชำรุดใช้การไม่ได้โดยเปิดเผยและสุจริตใจเพียงแต่ไม่ได้
ขออนุมัติขายตามระเบียบของทางราชการแล้วจำเลยนำเงินที่ขายได้ซื้อรถตัดหญ้าใน
ราคาสูงกว่าราคาที่ยขายเรือได้ 400 บาท ให้แก่ทางราชการในทันทีแสดงว่าจำเลยไม่มี
เจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการเป็นของตนหรือของผู้อื่น จึงไม่ผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 จำเลยได้นำเรือลำใหม่มาใช้แทนเรือลำเก่าที่ยขาย
ไปให้แก่กรมชลประทานแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาเรือแก่ทางราชการ
กรมชลประทานอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,
157และให้จำเลยคืนเรือที่ยขายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 3,600 บาท แก่ทางราชการด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทเฉพาะ จำคุก 5 ปี จำเลยรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดโดย ได้ซื้อ รถตัดหญ้ามามอบให้ทางราชการและนำเรือพontonลำใหม่มาทดแทนลำที่จำเลยขาย ไป เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งใน สาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ให้จำเลยคืนเรือที่ขายไปหรือใช้ราคาทรัพย์ 3,600 บาท แก่กรมชลประทาน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยขายซากเรือที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้วโดยเปิดเผย เจ้าหน้าที่หลายคนทราบการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยสุจริตใจ ราคาที่ขายได้ 3,600 บาท ก็สูงกว่าราคาที่สำนักงานชนประทานที่ 7 เคยขายเรือพontonชำรุดราคา 3,000 บาท มาก่อนเพียงแต่การขายของจำเลยไม่ได้ขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้ ขายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเท่านั้น ทั้งเมื่อขายได้เงินแล้วจำเลยก็นำ เงินจำนวนดังกล่าวซื้อรถตัดหญ้าราคาสูงกว่าเงินที่ได้จากการขายเรือ 400 บาท ให้ แก่ทางราชการทันที อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์ ของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และเมื่อคดีฟังได้ว่าจำเลยได้ซื้อรถตัด หญ้ามานำให้ทางราชการทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่า หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยได้นำเรือ

พอนทุนล่ำใหม่มาใช้แทนเรือล่ำเก่าแล้วกรมชลประทานจึงไม่เสียหายอีกต่อไป และ
รูปคดีฟังได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาเรือพอน
ทุน แก่ทางราชการกรมชลประทานอีก

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>